

1525436-67.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2183236/2019 - 13º Distrito Policial - Casa

Verde, 2795/2019 - 13º Distrito Policial - Casa Verde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELBER JAGIELLO DA SILVA

Vistos,

WELBER JAGIELLO DA SILVA, vulgo Alemão, qualificado a fls. 28, foi denunciado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525436-67.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525436-67.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2183236/2019 - 13º Distrito Policial - Casa

Verde, 2795/2019 - 13º Distrito Policial - Casa Verde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELBER JAGIELLO DA SILVA

Vistos,

WELBER JAGIELLO DA SILVA, vulgo Alemão, qualificado a fls. 28, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque consta que, no dia 02 de abril de 2019, por volta de 18h00, na rua Gonçalves Figueira, 304, Casa Verde, nesta cidade e comarca, possuía, guardava e ocultava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 31 invólucros plásticos contendo em seu interior 25 trouxinhas de maconha, 01 invólucro plástico contendo diversas porções de maconha (total: 784,5g), substância tetrahidrocannabinol (THC), tudo separado individualmente com intenção de entrega rápida ao consumo de terceiros, bem como 2 balanças de precisão e 4 facas de cozinha, conforme auto de exibição e apreensão de fls.06/07 e laudo exame químico-tóxico definitivo de fls. 57/59.

Segundo o apurado, policiais civis tomaram conhecimento que, dois elementos conhecidos apenas pelas alcunhas Alemão e Bulu, estariam no interior do imóvel localizado na Rua Gonçalves Figueira nº 304, Casa Verde, com uma grande quantidade de entorpecentes. Visando apurar a veracidade das informações, os policiais rumaram ao local indicado e permaneceram de campana.

Instantes depois, o portão da garagem da residência se abriu e a motocicleta Honda CG 150 de cor escura e com placas não anotadas saiu rapidamente do seu interior. No momento da abordagem, o condutor imprimiu maior velocidade ao seu motociclo, galgando fuga. Ao retornarem à residência que estava com a porta entreaberta, os policiais localizaram, num porão, as substâncias entorpecentes mencionadas, as facas de cozinha, balanças de precisão, um simulacro de espingarda calibre 12 e, sobre um móvel, o RG do denunciado.

Posteriormente, o denunciado foi identificado como o proprietário/residente da casa e o portador do RG nela encontrado, porém Welber negou ser o proprietário daqueles entorpecentes.

Recebida a denúncia (fls. 66/69), o réu foi citado (fl. 107) e defesa prévia foi ofertada (fl. 86/88).

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência da ação penal, nos termos em que denunciou o réu, levando em conta na aplicação da pena seus maus antecedentes e fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Por seu turno, a Defesa pugna pela absolvição do acusado com fundamento do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a falta do nexo de causalidade e a fragilidade probatória da autoria delitiva produzida no feito e a comprovação de Welber durante o curso da instrução que não estava em posse de entorpecente. Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento, requer a fixação da pena-base ao patamar mínimo legal, com a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, fixando-se o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, segundo dispõe o artigo 44 do Código Penal.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, não bastasse sua negativa e versão quando interrogado em juízo, sequer pelos depoimentos dos policiais civis diretamente envolvidos na ocorrência e operação policial fruto de uma denúncia anônima acerca da embalagem de

drogas/entorpecentes no local, igualmente ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, se tem certa a ocorrência do ilícito comércio tal como imputado ao acusado.

Isto, pois, consoante a prova amealhada durante o inquérito policial que embasou a denúncia, bem como a produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, certo está que quando da operação o acusado não se encontrava no local onde localizados os entorpecentes, um porão ou uma garagem junto ao imóvel; mais ainda, o RG do denunciado foi sim apreendido em sua casa e não junto as drogas; por fim, embora uma residência, pelos policiais confirmada não só a localização das drogas e demais apetrechos em área anexa a casa, cuidando-se de uma garagem ou porão.

Diante disso, como afastar o álibi e versão do denunciado de que, alugando esta parte da casa, um porão ou uma garagem, para o tal motociclista, afinal avistado pelos policiais em fuga quando da operação, desconhecia por completo a presença, armazenamento dos entorpecentes e demais apetrechos, no local em que apreendidos.

Merece, pois, o benefício da dúvida em face do princípio do “in dubio pro reo”.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 67/69, para absolver o réu WELBER JAGIELLO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 18 de agosto de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA